

1500691-85.2022.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.- Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da "res furtiva". Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
3ª Vara
Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500691-85.2022.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500691-85.2022.8.26.0642
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2118772/2022 - DEL.POL.UBATUBA, 18415805 - DEL.POL.UBATUBA, 2118772 - DEL.POL.UBATUBA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado, Réu e Indiciado:
Autor Desconhecido 1 e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

GUSTAVO DARIO MAIA FERREIRA CRUZ e BRUNO CESAR JESUS DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do concurso formal entre as infrações, e como incurso no artigo 158, §1º, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no dia 01 de maio de 2022, às 03h30min., na Rua João Coutinho, nº 184, Centro, na cidade e comarca de Ubatuba, os acusados, juntamente com o adolescente Natanael Gabriel Souza dos Santos, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, mediante violência e grave

ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas e mantendo-as em seu poder, subtraíram em proveito de todos, um cartão bancário e de crédito, um par de aliança avaliados em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), um aparelho celular Motorola e a chave do veículo pertencente a Michael Keidi Azeka, e três colares avaliados em R\$ 600,00 (seiscentos) reais e um aparelho celular Motorola pertencente a Nayara Lemes Correa Azeka (cf. auto de avaliação de fls. 44).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os acusados, juntamente com o adolescente Natanael Gabriel Souza dos Santos, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram Nayara Lemes Correa Azeka a fornecer a senha de seu cartão de bancário.

A denúncia foi recebida no dia 31 de maio de 2022 (fls. 124/127).

Defesa escrita de BRUNO a fls. 224/240, e a de GUSTAVO a fls. 248/249.

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 225/227).

Laudos periciais acostados a fls. 246/247, 279/293 e 418/420.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas (fls. 346/248 e mídia gravada).

Realizadas audiências, em continuação, ocasião em que foram ouvidas mais duas testemunhas e três informantes, bem como os acusados foram interrogados (fls. 437/438, 458/459 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo que a autoria delitiva restou comprovada tão somente no tocante ao acusado GUSTAVO, pugnou pela procedência parcial da ação penal, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 465/471).

A Defesa de BRUNO, alegando insuficiência probatória, postulou pela improcedência da ação com a sua consequente absolvição, ou subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 475/479).

A Defesa de GUSTAVO, sustentando que as provas colhidas são insuficientes para embasar uma condenação, pugnou pela absolvição do mesmo, ou subsidiariamente, postulou pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento da circunstância atenuante referente a menoridade relativa, pelo afastamento das agravantes elencadas na denúncia, além do reconhecimento de crime único e da continuidade delitiva (fls. 485/505).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Em análise ao conjunto probatório amealhado nos autos, entendo que a materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas tão somente com relação ao acusado GUSTAVO. Senão vejamos.

O acusado BRUNO, em solo policial, negou os fatos que lhe são imputados (fls.

71/72). Em audiência, reiterou a negativa, mencionou que conhece o acusado GUSTAVO e relatou que, naquela data, alugou o automóvel para o corréu pois o mesmo não poderia fazê-lo por ter CNH emitida em país estrangeiro, ressaltando que veículo em questão seria utilizado pelo mesmo para adquirir roupas na cidade de São Paulo/SP. Mencionou que a locação foi custeada por GUSTAVO, bem como frisou que não o acompanhava quando da abordagem feita pelos policiais. Destacou que naquela noite estava em um bar situado no Bairro Corcovado, e posteriormente rumou para a residência de sua genitora, localizada nas imediações. Afirmou, ainda, que quando da devolução do automóvel pegou as chaves com GUSTAVO e se dirigiu até a locadora, sozinho. Por derradeiro, citou que labora como ajudante na construção civil, como recepcionista e como vigia.

Na fase inquisitorial, o acusado GUSTAVO negou a prática delitiva (fls. 64/65). Em Juízo, reiterou a negativa e relatou que, na data dos fatos, solicitou que BRUNO locasse um automóvel visando ir até o município de São Paulo/SP comprar roupas para revende-las em seu estabelecimento comercial. Afirmou que, na posse do referido veículo, o emprestou para Natanael, que retornou posteriormente trazendo consigo alguns cartões bancários alegando que os teria encontrado na via pública. Afirmou, ainda, que ambos utilizaram referidos cartões em uma adega, citando, por fim, que já teve passagem pela Vara da Infância e Juventude.

A negativa perpetrada pelo acusado GUSTAVO não merece guarida, restando isolada no conjunto probatório amalhado nos autos.

Isso porque, a vítima Michael Keide Azeka relatou que, na data dos fatos, ao chegar em sua residência posicionou seu automóvel na frente do imóvel e sua companheira Nayara desceu do veículo para abrir o portão, instante em que observou que outro carro se aproximava em alta velocidade. Afirmou que os roubadores abordaram Nayara e a jogaram ao solo, ato contínuo, subtraíram seus pertences. Mencionou que um dos agentes, que aparentava ser adolescente, estava em poder de uma máquina de cartão e obrigou sua companheira a fornecer a senha do cartão bancário, agredindo-a naquela ocasião. Afirmou que os roubadores passaram o cartão na referida máquina e efetuaram gastos, bem como, que os mesmos realizaram buscas em seu automóvel. Mencionou que foram subtraídos seus pertences e de sua esposa, tais como a chave do veículo, alianças, brinco e cartões bancários, sendo que, posteriormente, foram imobilizados e amarrados. Frisou, ainda, que um dos agentes trazia consigo uma arma de fogo na cintura e proferiu ameaças durante a ação delitiva. Afirmou que suportou um prejuízo aproximado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e que visualizou um total de quatro agentes, sendo que um permaneceu no automóvel utilizado pelos mesmos, bem como, que após saírem do local os referidos se deslocaram até uma adega e efetuaram gastos utilizando, por aproximação, seu cartão bancário. Por fim, realizou reconhecimento do acusado GUSTAVO em Juízo, destacando que o mesmo seria o indivíduo que trazia a arma de fogo na cintura, porém, não manifestou a certeza necessária que o ato exige no que tange ao réu BRUNO.

A vítima Nayara Lemes Correa Azeka relatou que, naquela data, desceu do automóvel para abrir o portão da residência e foi abordada por três indivíduos, que anunciaram o roubo e a mantiveram no solo, proferiram ameaças, a agrediram e subtraíram alguns bens. Mencionou que o adolescente determinou que fornecesse a senha do cartão bancário, e, posteriormente, juntamente com seu marido foi amarrada e imobilizada. Afirmou que um dos agentes portava uma arma de fogo na cintura, e ainda, registrou que foram subtraídos uma corrente, brincos, aparelhos celulares pertencentes a ambos, aliança e a chave do conduzido, destacando que tão somente um dos telefones foi recuperado, e destacou que os roubadores efetuaram compras utilizando o cartão bancário roubado. Por derradeiro, citou que não efetuou o reconhecimento dos acusados em solo policial pois estava muito nervosa, e em audiência, reconheceu tão somente o réu GUSTAVO como sendo o indivíduo que trazia consigo a arma de fogo durante a ação criminosa.

Cumpra ressaltar, por oportuno, que de manifesta importância é o depoimento prestado pelas vítimas em delitos patrimoniais.

Nesse sentido o predominante entendimento pretoriano:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – AUTORIA INEQUÍVOCA – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DIZERES DA OFENDIDA QUE SE SOBREPÕEM AOS PROTESTOS DE INOCÊNCIA DO PETICIONÁRIO – PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIENTE TAMBÉM PARA DELINEAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REPRIMENDA INALTERADA – PEDIDO REVISIONAL QUE SE INDEFERE” (TJSP, Revisão Criminal nº 0061196-83.2014.8.26.0000, 2º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 28/07/2015).

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Palavras da vítima e das testemunhas presenciais coerentes e seguras. Reconhecimentos pela vítima e testemunhas nas duas fases. Qualificadoras bem proclamadas. Hipótese de crime consumado. Condenação necessária. Penas readequadas. Regime fechado. Fixação de valores a título de reparação civil que encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Montante fixado em consonância com os prejuízos materiais suportados pelo ofendido. Apelo parcialmente provido.” (TJSP – Apelação nº 0013755-64.2010.8.26.0609, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Pinheiro Franco, j. 13/10/2011).

Outrossim, observo que o réu GUSTAVO foi reconhecido pela vítima Michael Keide Azeka, na fase inquisitorial e em Juízo, como sendo um dos autores do delito (fls. 25, 62 e 346/348 e mídia gravada), o que é de fundamental importância para a procedência da ação penal, constituindo uma valiosa peça de convicção judicial, tanto que já ficou decidido, in verbis:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Defesa pede a absolvição por falta de provas.– Mantida a condenação. Incabível a absolvição do roubo. Prisão em flagrante delito na posse da “res furtiva”. Reconhecimento seguro realizado pela vítima abordada. Prova oral e material inquestionáveis (TJSP, Apelação nº 0002137-81.2014.8.26.0157, Rel. Des. Péricles Piza, j. 27/07/2015).

APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - RÉU FLAGRADO COM A RES FURTIVA E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE: Flagrado em sua casa pouco após o crime, local em que foram encontradas a res furtiva e as roupas utilizadas no roubo, o réu tem contra si, ainda, o seguro reconhecimento pela vítima, não cabendo falar-se em insuficiência das provas. AÇÃO PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA - DESCLASSIFICAÇÃO - Descabimento: Presentes todas as elementares do crime de roubo, incabível qualquer desclassificação, devendo prevalecer a sentença como lançada em primeiro grau. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0003692-87.2005.8.26.0533, Rel. J. Martins, j. 28/02/2013).

No mais, o Policial Civil Tiago Ebram Fiore relatou que, à época, durante investigação o veículo utilizado no roubo foi identificado e apurou que os agentes roubadores se dirigiram a uma adega e gastaram numerário com o cartão bancário pertencente a uma das vítimas. Registrou que teve conhecimento que o aparelho celular e as máquinas de cartão foram localizadas e apreendidas na residência de GUSTAVO, e frisou que o mesmo foi identificado após verificar o conteúdo das imagens captadas por câmera de segurança instalada em uma adega. Mencionou, ainda, que BRUNO alugou o automóvel usado pelos agentes naquela ocasião.

O Policial Civil Henrique Zwibelberg afirmou que participou da diligência realizada na residência de GUSTAVO, ocasião em que o corréu foi abordado na companhia do adolescente identificado como Natanael. Ressaltou que no quarto de GUSTAVO foram localizados dinheiro, um dos aparelhos celulares pertencentes às vítimas e uma máquina de cartão, e no quarto de Natanael foi encontrado e apreendido uma arma de fogo municiada, entorpecentes e outra máquina de cartão.

O Policial Civil Leandro Mesquita de Souza mencionou que participou de diligência para averiguar as imagens captadas por câmeras de segurança instaladas na adega onde os roubadores utilizaram os cartões bancários pertencentes às vítimas, assim como na locadora em que GUSTAVO e outro indivíduo alugaram o veículo utilizado na empreitada delitiva. Asseverou, ainda, que em cumprimento ao mandado de busca se deslocou até a residência de GUSTAVO e o abordou no local juntamente com o adolescente Natanael e outro indivíduo que não soube identificar, destacando que BRUNO não estava no imóvel naquela ocasião. Registrou que um dos aparelhos celulares subtraídos foi localizado e apreendido no quarto de GUSTAVO, e no cômodo onde Natanael estava foram encontrados entorpecentes, uma arma de fogo e máquina de cartão bancário. Por fim, ressaltou que ação criminosa foi eivada por violência, e que foi praticada por quatro indivíduos, sendo que GUSTAVO e Natanael foram reconhecidos pelas vítimas em solo policial.

O Sr. Alessandro Anderson Marcondes foi ouvido como informante em razão da amizade que nutre pelo corréu BRUNO, mencionou que o mesmo lhe disse que havia locado um automóvel que seria utilizado por GUSTAVO, e frisou que estava na residência da genitora de BRUNO quando a polícia se fez presente no local, destacando que, posteriormente, referido corréu se apresentou na Delegacia de Polícia.

A testemunha José Carlos dos Santos Souza relatou que, na data dos fatos, permaneceu com BRUNO em um bar localizado no Bairro Corcovado, ingerindo bebida alcoólica, até aproximadamente 03h00min.

A Sra. Alessandra Maria Marcondes foi ouvida como informante e mencionou que é amiga e vizinha do acusado BRUNO, se limitou a indicar que conhece o mesmo há aproximadamente dez anos e elencou os predicados do corréu.

A namorada de GUSTAVO, Sra. Laysa de Oliveira Cruz, foi ouvida como informante e se limitou a indicar que, na data dos fatos, encontrou o corréu na Rua do Bar Tropical.

Assim, analisando as provas produzidas nas duas fases da persecução penal, em especial os depoimentos prestados pelas vítimas e os demais relatos feitos em audiência, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria, por parte do acusado GUSTAVO, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e privação de liberdade da vítima.

Nesse diapasão, urge ressaltar que as causas de aumento restaram devidamente configuradas, eis que, conforme as provas produzidas nos autos indicam, o delito foi praticado pela conjugação de esforços entre o acusado GUSTAVO, o adolescente Natanael e outros indivíduos não identificados, com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, objetivando assegurar o êxito da empreitada delitiva.

Destaco, ainda, que os acusados devem ser responsabilizados pela utilização do armamento, já que o poder intimidador do armamento, na prática do delito, foi aproveitado por todos.

Urge evidenciar, por oportuno, que o Código Penal Brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual a conduta praticada pelos roubadores em concurso não pode ser desmembrada.

Para ilustrar, cito as lições de Júlio Fabbrini Mirabete: "Segundo a concepção tradicional da teoria monista, unitária ou igualitária, o crime, ainda quando tenha sido praticado em concurso de várias pessoas, permanece único e indivisível. Não se distingue entre as várias categorias de pessoas (autor, partícipe, instigador,

cúmplice etc), sendo todos autores co-autores do crime''' (In Manual de Direito Penal. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, p. 216).

Da mesma forma, restaram comprovadas a materialidade e autoria do delito de extorsão, eis que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo apontam que o acusado GUSTAVO e seus comparsas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima Nayara Lemes Correa Azeka com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fornecer a senha de seu cartão bancário visando efetuar compras.

Por outro lado, não vislumbro a existência de provas robustas e aptas a indicar, com a certeza necessária, que o acusado BRUNO realmente praticou o delito em questão, tampouco de que ele tinha conhecimento de que GUSTAVO e seus comparsas iriam perpetrar o crime, o que seria necessário para o reconhecimento da culpabilidade do mesmo. Até porque, o acusado BRUNO sequer foi reconhecido em Juízo como sendo um dos autores do delito.

Diante desse quadro, entendo que a justa causa que deu ensejo ao oferecimento da denúncia e ao recebimento desta com relação unicamente ao acusado BRUNO, deixou de subsistir, haja vista que conforme acima mencionado, a autoria delitiva, por parte do mesmo, não foi suficientemente provada.

É notório que a prova para ensejar uma condenação deve ser forte, plena e robusta, o que não se confere na imputação do presente delito ao acusado BRUNO.

Nesse sentido:

“Verifica-se, assim, que o frágil conjunto probatório não autoriza a condenação criminal, a qual exige certeza absoluta da responsabilidade daquele a quem se imputou o delito. Havendo dúvida, como no caso presente, é de rigor a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado”. (TJSP - Apelação 0007034-12.2011.8.26.0270, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Marcelo Gordo, j. 06/08/2015).

“Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunho de certeza, a absolvição do réu se impõe” (RJTJSP 10/545)”.

Consigno, ainda, que o processo penal rege-se pelo princípio da verdade real, razão pela qual, no presente caso, o conjunto probatório, que não é harmônico nem conclusivo quanto à autoria do delito no tocante ao acusado BRUNO, não pode, em hipótese alguma, autorizar a prolação de sentença condenatória.

A esse respeito:

“(...) no processo penal, o juiz deve atender à averiguação e ao descobrimento da verdade real (ou verdade material), como fundamento da sentença (...).

No processo penal, porém, o fenômeno é inverso; só excepcionalmente o juiz penal se curva à verdade formal, quando não disponha de meios para assegurar a verdade real (CPP, art. 386, inc. VI)” (Cintra, Antonio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pellegrini e Dinamarco, Cândido R., in Teoria Geral do Processo, 11ª edição, Malheiros Editores, p. 65).

Demonstrada, portanto, a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação apenas com relação ao acusado GUSTAVO, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante referente a menoridade relativa, eis que o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos (fls. 66/69), sendo certo, no entanto, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. No mais, considerando que o crime foi cometido sob a égide da Lei 13.654/2018, reconheço a ocorrência das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo, ao concurso de agentes e privação de liberdade das vítimas, razão pela qual aplica-se o disposto no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o aumento incide sobre a causa que mais aumente a pena, logo, elevo-a em 2/3 (dois terços). Destarte, verifico que o acusado, em conluio, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo, eis que atingiu o patrimônio de duas vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em mais 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70, do Código Penal, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa.

DO DELITO DE EXTORSÃO

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, mantenho a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante referente a menoridade relativa, eis que o acusado possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos (fls. 66/69), sendo certo, no entanto, que mantenho a pena em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na terceira fase, elevo a pena em 1/3 (um terço), uma vez que o delito foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, ante o montante da pena aplicada e a extrema gravidade do delito, praticado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e privação de liberdade das vítimas, de modo que, à luz do § 3º do artigo 33, do Código Penal, o regime inicial fechado se apresenta como o mais adequado.

O sentenciado não poderá recorrer em liberdade, em razão do quanto exposto acima e da natureza do delito. Ademais, mantenho a prisão deles com o fim de garantir a aplicação da lei penal e por ser conveniente à ordem pública.

Destarte, deixo de substituir a pena privativa de liberdade dos acusados em razão do montante da pena aplicada e da violência e grave ameaça empregadas durante a ação delitiva (cf. Artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GUSTAVO DARIO MAIA FERREIRA CRUZ, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal, como incurso, por duas vezes, no artigo

157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso no artigo 158, § 1º, do Código Penal, e para ABSOLVER BRUNO CESAR JESUS DE SOUZA, qualificado nos autos, da imputação de prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 158, §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Os crimes foram cometidos em concurso material, de sorte que a aplicação das penas privativas de liberdade deve ser feita de forma cumulativa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DE BRUNO CESAR JESUS DE SOUZA.

Outrossim, destaco que por meio da decisão de fls. 225, o acusado GUSTAVO foi agraciado com os benefícios da justiça gratuita.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Como corolário, determino o perdimento de eventuais bens e valores apreendidos com o acusado GUSTAVO.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 19 de dezembro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA